

1500950-53.2021.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2209589/2021 - DEL.POL.IGARAPAVA, 13895397 - DEL.POL.IGARAPAVA, 436/21/306 -
DEL.POL.IGARAPAVA, 2209589 - DEL.POL.IGARAPAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO BARBOSA RODRIGUES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava - Foro de Igarapava - 1ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500950-53.2021.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA (Audiência)

Processo Digital nº:

1500950-53.2021.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2209589/2021 - DEL.POL.IGARAPAVA, 13895397 - DEL.POL.IGARAPAVA, 436/21/306 -
DEL.POL.IGARAPAVA, 2209589 - DEL.POL.IGARAPAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO BARBOSA RODRIGUES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JOAQUIM AUGUSTO SIMOES FREITAS

Vistos.

JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES, vulgo "Dentinho", qualificado à fl. 09, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso na conduta descrita pelo artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra o parquet que entre os dias 15 e 29 de abril de 2021, no período da tarde, na praça Sinhá Junqueira, nº 112, Centro, nesta cidade e Comarca de Igarapava, o acusado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si os objetos

relacionados na inicial acusatória, todos pertencentes à vítima Maria Augusta Biguetti.

A denúncia foi recebida no dia 03 de maio de 2022, conforme decisão de fls. 91-92. O acusado foi citado (fls. 98) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 104-105).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 111-113), foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se procedeu à colheita das declarações da vítima e à oitiva de uma testemunha. O acusado não foi localizado para intimação, pois se mudou sem informar novo endereço nos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição dos acusados, ante a ausência de prova da autoria, no que foi seguido pela Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, constato que estão presentes as condições de existência da relação jurídica processual, satisfeitos os requisitos para o desenvolvimento válido do processo e preenchidas as condições da ação, notadamente no que tange à justa causa.

Nenhuma das partes apontou a existência de qualquer nulidade e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

A capitulação jurídica dada pelo Ministério Público aos fatos narrados na denúncia não merece qualquer reparo.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato descrito na denúncia está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência policial de fls. 03-06, pelo relatório de investigações de fls. 10-11, pelos laudos periciais de fls. 23-25 e 55-68, pelo auto de avaliação de fls. 39-53 e pelo relatório final lavrado pela Autoridade Policial às fls. 69-70, sem ainda olvidar da prova oral colhida nas fases inquisitória e judicial.

Noutro giro, na linha do que argumentado pelas partes, entendo que não há nos autos prova suficiente da autoria por parte do acusado.

Conforme relatou a vítima em ambas as fases da persecução penal, a despeito de ter constatado a ocorrência da subtração de seus bens, não estava presente no momento da prática do ato, de modo que não teve qualquer contato visual com o acusado.

Esclareceu que sabe ter sido o acusado que subtraiu seus pertences pelo fato dele ter confessado na Delegacia.

Do mesmo modo, a Polícia Civil não conseguiu angariar prova segura sobre a identidade do autor do fato. Veja-se que, conforme consta no relatório de investigações de fls. 10-11, cujo conteúdo foi ratificado em Juízo pelo policial Deuzeli de Jesus Silva, a primeira informação sobre a suposta autoria por parte do acusado veio de pessoa anônima, sendo que, após isso, ele foi ouvido na fase de inquérito, ocasião em que confessou a subtração dos objetos da vítima.

Ocorre que essa confissão não foi ratificada em Juízo, posto que o acusado desapareceu antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

Como se vê, as provas produzidas não permitem concluir de forma segura que tenha sido o acusado o autor da subtração. Não há testemunhas presenciais do fato, nem gravações captadas por câmeras de segurança da residência ou do seu entorno e a confissão apresentada à Autoridade Policial não foram confirmada em Juízo. Logo, a absolvição é o único desfecho possível para a presente ação penal.

Ante a todo o exposto, com fundamento no que estabelece o art. 386, V, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que ABSOLVO o acusado JOÃO PEDRO BARBOSA RODRIGUES da imputação relativa à prática do crime descrito pelo artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal, ocorrido entre os dias 15 e 29 de abril de 2021.

Sem condenação ao pagamento de custas, ante a absolvição do acusado.

Fixo honorários em favor do advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado no valor máximo do respectivo item da tabela relativa ao convênio mantido entre a Defensoria Pública-SP e a OAB-SP.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme

determina o art. 393, V, das NSCGJ.

Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) dativo(a).

Regularize-se eventual pendência na classe/assunto do feito, tarjas (Comunicado CG nº 23/2016) e anotação de segredo de justiça (Comunicado CG nº 1367/2015), honorários, objetos apreendidos, recolhimento de fiança e/ou valores apreendidos, IIRGD e BNMP.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

Igarapava, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA